

0001091-05.2022.8.26.0019

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Obrigações

Magistrado: FABIO D URSO

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... requerente alega ter sido vítima de furto de seu cartão bancário. Relata que recebeu ligação de preposto da requerida para confirmação de transações bancárias, contudo mesmo após a negativa as operações foram efetivadas, causando-lhe prejuízos.

Em sua defesa o réu sustenta, em apertada síntese, que a operação questionada foi executada mediante uso do cartão bancário com chip e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

Vara do Juizado Especial Cível

Avenida Brasil nº 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001091-05.2022.8.26.0019

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações

Requerente:

NAIR APARECIDA ANTONIACI PASELI

Requerido:

BANCO DO BRASIL S/A

Prioridade Idoso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIO D URSO

Vistos.

Dispensado o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 9.099/95.

Fundamento e decido.

O feito comporta julgamento antecipado, pois desnecessária a produção de outras provas (art. 355, I, do CPC).

Rechaço a preliminar de ilegitimidade de parte passiva diante da relação jurídica existente as partes, uma vez que a requerida é a instituição financeira responsável pela gestão da conta bancária de onde os valores foram subtraídos.

Ingressando na seara do mérito, o pedido é parcialmente procedente.

Trata-se de ação de reparação de danos na qual a requerente alega ter sido vítima de furto de seu cartão bancário. Relata que recebeu ligação de preposto da requerida para confirmação de transações bancárias, contudo mesmo após a negativa as operações foram efetivadas, causando-lhe prejuízos.

Em sua defesa o réu sustenta, em apertada síntese, que a operação questionada foi executada mediante uso do cartão bancário com chip e senha pessoal, cuja guarda é de responsabilidade do correntista, por isso o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva da autora e de terceiro.

A controvérsia da lide cinge-se sobre a responsabilidade do banco em ressarcir os prejuízos advindos do furto do cartão bancário.

Reconheço a hipossuficiência da demandante e a verossimilhança de suas alegações, motivo pelo qual inverte o ônus da prova. O momento é adequado, pois, sendo regra de julgamento, a inversão deverá ser aplicada quando o julgador profere a decisão.

A utilização de cartões bancários furtados, inclusive com as respectivas de senhas, é relato frequente no cotidiano forense, não prevalecendo a argumentação genérica quanto à segurança do sistema de chip e chave pessoal.

Considerando a possibilidade de violação do sistema eletrônico das instituições financeiras, as operações bancárias não reconhecidas pelo consumidor acarretam o reconhecimento da responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço, somente passível de ser ilidida nas hipóteses do § 3º do art. 14 do CDC.

Como cediço, cabia ao banco, frente à natureza dos serviços que disponibiliza no mercado de consumo, garantir a segurança de seus clientes durante o uso das agências, o que não ocorreu na espécie.

Ademais, competia ao requerido demonstrar a regularidade da transação que culminou em desfalque na conta bancária da requerente, o que não ocorreu na hipótese.

Portanto, nenhuma dúvida paira quanto à falha na segurança dos serviços prestados pelo demandado, devendo responder, independentemente de culpa, pelos danos causados aos demandantes, nos termos do artigo 14, "caput", do Código de Defesa do Consumidor.

Destarte, de rigor a restituição dos valores subtraídos da conta corrente da autora.

De outro vértice, o dano moral não restou configurado.

Com efeito, a descrição feita na petição inicial não é suficiente para o reconhecimento de efetiva ocorrência de dor, sofrimento, lesão aos sentimentos íntimos juridicamente protegidos em consequência do crime em questão, porquanto não foi comprovada qualquer circunstância grave deste imbróglio, além, por óbvio, do prejuízo financeiro.

De acordo com a lição de Carlos Roberto Gonçalves:

Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos art. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação (in "Direito civil brasileiro". 4ª edição rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2009, pg. 359).

Sobre o tema, importante trazer à baila o escólio de Sérgio Cavalieri Filho:

Outra conclusão que se tira do enfoque constitucional é a de que mero inadimplemento contratual, mora ou prejuízo econômico não configuram, por si sós, dano moral, porque não agridem a dignidade humana. Os aborrecimentos deles decorrentes ficam subsumidos pelo dano material, salvo se os efeitos do inadimplemento contratual, por sua natureza ou gravidade, exorbitarem o aborrecimento normalmente decorrente de uma perda patrimonial e também repercutirem na esfera da dignidade da vítima, quando, então, configurarão o dano moral. (in "Programa de Responsabilidade Civil", 7ª edição, Atlas, 2007, pg. 80)

Sem dúvida, a situação fática debatida evidencia uma inegável situação de transtorno, mas que não é o bastante para caracterizar dano moral, ao menos diante dos elementos dos autos não é possível concluir a sua ocorrência.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, extinguindo o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, o que faço para condenar o requerido a restituir aos requerentes o valor de R\$7.300,00, corrigidos monetariamente pela Tabela Prática do TJ/SP desde a data da subtração e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

O pedido de justiça gratuita será analisado em grau de recurso, se houver.

Não há condenação em custas processuais ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Em caso de interposição de recurso, o valor atualizado do preparo deverá ser recolhido sobre a taxa judiciária (Recolhimento em guia DARE-SP, documento de Arrecadação de Receitas Estaduais/SP - Código 230-6), bem como as despesas processuais (Recolhimento em favor do Fundo Especial de Despesa do Tribunal/FEDTJ - Código 120-1), com embasamento na Lei nº 11.608/03, com alterações dadas pela Lei nº 15.855, de 02/07/2015, além do provimento nº 884/04 do Egrégio Conselho Superior da Magistratura, esclarecendo-se ainda que as diligências de citações e intimações também encontram amparo no artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, atentando-se o recorrente, que as diligências referentes aos oficiais de justiça deverão ser recolhidas também, na Guia FEDTJ (código 120-1), sob pena de deserção.

Publique-se e Intime-se.

Americana, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA